

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2809/2538

นาย ธวัช ธนะสกุลประเสริฐ
นาย เรืองศักดิ์ ทิพย์เทอดธนา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900

ป.วิ.พ. มาตรา 84

จำเลยที่1เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทส่วนจำเลยที่2เป็นผู้สละหลังจำเลยทั้งสองต้อง
รับผิดชอบเนื้อความในเช็คตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา900จำเลย
ที่1มีหน้าที่นำสืบให้ได้ความตามข้ออ้างที่ว่าจำเลยที่1ส่งจ่ายเช็คพิพาทให้บริษัทส.
เพื่อเป็นการค้ำประกันการเช่าซื้อรถยนต์จำเลยที่1ชำระค่าเช่าซื้อครบแล้วมูลหนี้ตาม
เช็คพิพาทระงับไปเมื่อนำสืบไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์เกี่ยว
กับมูลหนี้ตามเช็คพิพาทอีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์ตามเช็คโดยมีจำเลยที่ 1 ลง
ลายมือชื่อส่งจ่าย จำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อสละหลังเช็คเมื่อเช็คถึงกำหนด โจทก์นำไป
เข้าบัญชีของโจทก์เพื่อเรียกเก็บเงิน แต่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน ทำให้
โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตาม
เช็คพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คที่จำเลยที่ 1 ออกให้เพื่อค้ำประกัน การเข้าซื้อรถยนต์ระหว่างจำเลยที่ 1 กับบริษัทสุรินทร์เครดิต จำกัด ซึ่งมีโจทก์เป็นผู้ จัดการของบริษัทดังกล่าว โจทก์กับจำเลยที่ 1 ตกลงกันว่าหากจำเลยที่ 1 ชำระหนี้ค่า งวดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว โจทก์จะคืนเช็คพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ได้ผ่อนชำระค่าเช่า ซื้อรถยนต์ให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว แต่โจทก์ไม่คืนเช็คพิพาทให้ ส่วนลายมือชื่อที่ สลักหลังเช็คพิพาทนั้นไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ตามเช็คพิพาทขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันชำระเงิน ตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้สั่งจ่าย จำเลย ที่ 2 ลงลายมือชื่อเป็นผู้สลักหลังเช็คพิพาทฉะนั้นในเบื้องต้นต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่า จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบในความในเช็คพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชยมาตรา 900 การที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าเช็คพิพาทจำเลยที่ 1 ได้สั่งจ่ายให้ บริษัทสุรินทร์เครดิต จำกัด เพื่อเป็นการค้ำประกันการเข้าซื้อรถยนต์ เมื่อจำเลยที่ 1 ชำระค่าเช่าซื้อให้ครบถ้วนแล้วมูลหนี้ตามเช็คพิพาทจึงเป็นอันระงับไป จำเลยที่ 1 ไม่ ต้องรับผิดชอบเช็คต่อโจทก์ จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้อาวัลเช็คพิพาทจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อ โจทก์เช่นกันนั้น จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องนำสืบข้ออ้างดังกล่าว เมื่อจำเลยทั้งสองไม่มี สัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่จำเลยที่ 1 อ้างว่าเท่ากับบริษัทสุรินทร์

เครดิต จำกัดมานำสืบให้เห็นว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่จำเลยที่ 1 อ้าง พยานหลักฐาน
ที่จำเลยทั้งสองนำสืบไม่พอพียงหักล้างข้อสันนิษฐานของกฎหมายข้อเท็จจริงฟังไม่ได้
ว่าจำเลยที่ 1 ออกเช็คพิพาทเพื่อค้ำประกันค่าเช่าซื้อและได้ชำระค่าเช่าซื้อแล้ว คดีไม่
จำต้องวินิจฉัยพยานหลักฐานของโจทก์เกี่ยวกับมูลหนี้ตามเช็คพิพาทอีกดังที่จำเลย
ทั้งสองฎีกา

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-นิเวศน์ คำผอง-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>